



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

**בפני כב' המפקח ש. הייזלר**

**תיק מס': 162/10**

**התובעים:** 1. נציגות הבית המשותף רחוב הפלמ"ח 40 באמצעות מאיר שם טוב  
2. עליזה שם טוב

**- נ ג ד -**

**הנתבעים:** 1. שרול כלב  
2. אייל כלב  
3. דנה כלב  
4. שחר כלב

**פ ס ק - ד י נ**

עניינה של התביעה – טענת התובעים להסגת גבול והשתלטות נמשכת מצד הנתבעים על שטח קרקע השייך לרכוש המשותף של הבית המשותף ברחוב הפלמ"ח 40א' בירושלים (להלן: "הבית המשותף"), תוך גידור השטח, בניה ברכוש המשותף, והצבת מתקנים שונים במקום. מנגד טוענים הנתבעים, כי הם קיבלו חזקה ייחודית מימים ימימה בשטח הסמוך לדירתם, ובשביל הגישה הסמוך אליו, וכי כל פעולה ועבודה שביצעו בנכס בוצעה בהסכמה וברשות.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

**א. העובדות הנדרשות לעניין:**

1. המדובר בבית משותף בן 30 דירות, המצוי במקרקעין הידועים כגוש 30024 חלקה 224 (בעבר חלקה 131), ברחוב הפלמ"ח 40 בירושלים. התובעת מס' 1 הינה נציגות הבית המשותף, אשר יושב הראש שלה הינו מאיר שם טוב. התובעת מס' 2, גב' עליזה שם טוב (להלן גם: "התובעת"), הינה בעלת זכות חכירה בדירה מס' 9 בבית המשותף. הנתבעים הינם בעל זכויות החכירה בדירה מס' 1 בבית המשותף.
2. התובעת מס' 2 רכשה את דירתה בשנת 1967. הנתבעים הינם יורשי המנוח מר עזרא (עוזי) כלב ז"ל, אשר קיבל את הזכויות בדירה מהוריו, יעקב ושרה כלב ז"ל. המנוחים כלב ז"ל רכשו את הדירה בשנות החמישים של המאה הקודמת, וכיום מתגורר בדירה הנתבעת מס' 4 עם משפחתו.
3. על פי נסח הרישום, החצר הסובבת את הבית המשותף מהווה רכוש משותף, ואין חולק כי מעולם לא הוצמדה ברישום ליחידה מסוימת חצר כלשהי. בפועל, הנתבעים גדרו חלק מהחצר המשותפת הסמוכה לדירתם (להלן: "החצר"), בנו עליה תוספת דיור, ריצפו חלק ממנה, והם נוהגים בה מנהג בעלים. בנוסף, בשלב כלשהו בנו הנתבעים תוספת בניה במסד הבית המשותף.
4. ביום 31.08.10 הגישו התובעים תביעה כנגד הנתבעים, במסגרתה טענו כי הנתבעים השתלטו, וממשיכים להשתלט על שטח החצר. התובעים הוסיפו כי הנתבעים (או מי שהם באים בנעליו) אף בנו דירה תת קרקעית, וכן הציבו פרגולה ברכוש המשותף. כן טענו התובעים כי הנתבעים חיברו אנטנה פרטית לחשמל הבית המשותף, והציבו ארובה על קיר הבית המשותף ללא שנטלו רשות לכך. התובעים טענו עוד, כי הנתבעים חייבים סך של 1,025 ₪ בגין חלקם היחסי בהשתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף. התובעים דרשו כי יינתן צו המורה לנתבעים להסיר את הפלישה שמבוצעת על ידם, להשיב המצב לקדמותו ובכלל זה לפרק שערים וגדרות, וכן ליתן צו המורה להם לשלם בגין חובותיהם.
5. ביום 21.10.10 הגישו התובעים כתב הגנה מטעמם. בכתב ההגנה טענו הנתבעים כי החזקתם בחצר ובשטח הגישה אליה, הינה עוד משנות החמישים של המאה הקודמת, וזאת, בידיעתם ובהסכמתם של יתר בעלי הדירות בבית המשותף. בכל הנוגע לטענה בדבר הרחבת דירתם, נטען על ידי הנתבעים כי מדובר בהרחבה דומה לזו של התובעת, אשר בוצעה בהסכמה ובאופן מקביל על ידי בעלי הדירות. בהקשר לכך נטען על ידי הנתבעים כי התובעת עצמה הרחיבה דירתה על גבי יסודות ההרחבה שבוצעה בדירת הנתבעים, עליה מלינים כיום התובעים. אשר לארובה, טענו הנתבעים כי מיקומה נקבע בעצה אחת עם מאיר שם טוב, נציג התובעת מס' 1, והוא זה שדרש את הסטת הארובה למיקום אחר בעלות של 15,000 ₪. הנתבעים הכחישו מכל וכל את הטענה בדבר חוב ור אנטנה לחשמל הבית המשותף, ובאשר לתשלום דמי ועד הבית



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

טענו הנתבעים כי הם ישלמו החוב, ובלבד שתימסר להם קבלה על התשלום. הנתבעים הוסיפו והבהירו כי הפרגולה שהוקמה על ידם פורקה.

6. ביום 15.12.10 התקיים דיון ראשון במהלכו נקבע כי ייערך ביקור במקום ויוגשו תצהירי עדות ראשית. לאחר מכן, ביום 16.5.11 התקיים דיון הוכחות במסגרתו נשמעו עדי הצדדים ולאחריו הגישו שני הצדדים סיכומים בכתב. לאור חוסר בהירות בעמדות הצדדים, נדרשתי לביקור נוסף במקום, לאחר קבלת סיכומיהם.

**ב. טענות התובעים:**

7. התובעים מפנים לרישום הבית המשותף ולתשריט הבית המשותף, ממנו עולה כי החצר הינה רכוש משותף, ולא הוצמדה לדירה מסוימת. התובעים טוענים כי הוכח שלא הוענקה לנתבעים הסכמה כלשהי להשתלטות, ומפנים בעיקר לעדה שהופיע מטעם הנתבעים, הגב' דינה כהן, מדבריהם למדים כי בעלי הדירות לא נתנו הסכמתם לפעולות הנתבעים.

8. התובעים טוענים כי העובדה, שלפיה אין זכר במסמכי רישום הבית המשותף (החתומים על ידי בעלי הדירות) להסכמה כלשהי, על אף שרישום הבית המשותף בוצע לאחר שהמנוחים יעקב ושרה כלב ז"ל כבר התגוררו בנכס, מעידה כי לא הוענקה ההסכמה הנטענת. כן מפנים התובעים לכך שגם במסגרת תיקון צו הבית המשותף בשנת 1964, אין אזכור להסכמה כלשהי.

9. התובעים מפנים להחלטת הוועדה המקומית לתו"ב מיום 25.6.07, אשר דחתה את בקשת הנתבעים להקמת פרגולה בחצר מהטעם שמדובר בפגיעה בזכותם הקניינית של יתר בעלי הזכויות בבית המשותף. התובעים מדגישים כי הנתבעים בחרו שלא לערור על החלטת הוועדה המקומית כאמור.

10. התובעים מוסיפים, כי במשך שנים הם פחדו מהנתבעים ולפיכך לא פעלו לסילוק ידם מהחצר, ואולם כבר לפני מספר שנים הם החלו בהליכים שונים אצל הרשויות השונות לצורך פינויים.

11. התובעים טוענים שרוב עדויותיהם של הנתבעים מבוססות על עדויות שמיעה וסברה, שכן הם לא היו במקום בזמן אמת, לעומת זאת, עדויותיהם שלהם הובאו על ידי מי שהיתה עדה למאורעות בזמן הרלוונטי.

21. בכל הנוגע לארובה, טוענים התובעים כי הוכח שלא ייתכן כי מר מאיר שם טוב העניק הסכמה לבניית הארובה, שכן במועד בו נטען שהתקבלה ההסכמה כאמור, מר שם טוב לא כיהן בנציגות.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

31. התובעים טוענים כי תוספת הבניה שביצעו הנתבעים בקומה התת קרקעית אינה דומה להרחבה שבוצעה על ידי בעלי דירות אחרים בבית המשותף, והנתבעים אף יצרו יחידה נוספת בבית המשותף, כתוצאה מההרחבה זו.
41. התובעים טוענים כי נוכח הראיות שהוצגו והוראו ת חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **"החוק"**) יש לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעים בהוצאות משפט כדין.

**ג. טענות הנתבעים:**

51. לטענת הנתבעים, בעליה הראשונים של הדירה, סבס וסבתם, המנוחים יעקב ושרה כלב ז"ל, קיבלו כבר בשנות החמישים של המאה הקודמת, עת רכשו את דירתם, את הסכמתם של יתר בעלי הזכויות בבית המשותף, לגידור שטח החצר והשביל הצמוד לה, ולכך שהם יבצעו במקום שימוש ייחודי. לטענתם הסכמה זו הוענקה על ידי מי שמכרו את דירתם ל תובעים, והנתבעים ידעו על כך בטרם רכשו דירתם. יתרה מזאת, כך לטענת הנתבעים, משך עשרות שנים איש מבעלי הדירות לא טען כנגד תפיסת חזקה זו, ואף הנתבעים עצמם הסכימו לכך, לכל הפחות, בשתיקתם. בתוך כך טוענים הנתבעים, כי איש מבעלי הדירות בקומות שאינן קומות הקרקע לא היה מעוניין לטפח את החצר, וכך נוצר הנוהג שלפיו החצרות תהיינה בשימוש ייחודי של בעלי הדירות בקומת הקרקע, והם אלה שיישאו בתחזוקת שטח זה.
61. הנתבעים טוענים, כי אף התובעת קבלה חזקה ייחודית בצידו הקדמי של הבית המשותף, ואף נהנתה מכך שאבי הנתבעים ז"ל, הכשיר קרקע זו לשימושה.
71. לטענת הנתבעים מדובר בתביעה הנגועה בשיהוי כבד, והשלכות השיהוי חמורות במיוחד נוכח ההוצאות שהוציאו ונוכח העובדה שבינתיים כל הנוגעים בדבר מטעמם כבר אינם בין החיים ואינם יכולים להעיד על ההסכמות.
81. הנתבעים טוענים עוד, כי התביעה נובעת ממניעים זרים, ומניסיונם של התובעים להביא להסרת ההתנגדות שהגישו הנתבעים לתכנית אותה יזם מר מאיר שם טוב. הנתבעים מחזקים טענתם זו בעובדה כי התובעים בחרו לתבוע רק בקשר לשימוש הייחודי שעושים הנתבעים, בעוד שלמעשה כל דיירי הבית המשותף ביצעו הרחבות כאלה ואחרות על חשבון הרכוש המשותף. בעניין התנגדותם כאמור, מצאו לנכון הנתבעים לציין כי התנגדותם אינה עקרונית כי אם צרה וממוקדת ונוגעת לאופי הארכיטקטוני של הבניה.
91. הנתבעים מוסיפים, כי שאר שטחי הקרקע המהווים רכוש משותף מלאים פסולת קוצים ודרדרים, והנציגות כלל אינה רואה בשטחים אלו רכוש משותף ואינה עושה דבר לתחזוקתם.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

02. אשר לטענה בדבר השתלטות על מסד הבית המשותף, נטען על ידי הנתבעים כי מדובר בשטח מערה תת קרקעית אשר התגלתה בשנות השבעים של המאה הקודמת, עת נחפרו יסודות לצורך הרחבת דירות הבית המשותף, ובכלל זה דירת התובעת מס' 2. לטענתם, שטח זה צורף לדירת הנתבעים, בהסכמתם ובידיעתם של התובעים. בתוך כך טוענים הנתבעים כי התובעת מס' 2 ומר שם טוב מאיר, בקרו בשטח זה עשרות פעמים ומעולם לא אמרו דבר.

12. הנתבעים שבים וטוענים, כי הארובה הנטענת בכתב התביעה הוצבה לאחר קבלת הסכמת הנציגות, הסכמה אשר נתקבלה באמצעות מר שם טוב בעצמו אשר דרש את העתקתה למיקומה הנוכחי. הנתבעים הוסיפו כי פעולה זו אף עלתה להם סכום נכבד. כן חוזרי ס הנתבעים על טענתם כי אין בחצר פרגולה אלא צלון ארעי שאינו מחובר לקרקע, וכי לא חיברו דבר לחשמל המשותף.

22. לטענה כי לא שילמו את מיסי ועד הבית, משיבים הנתבעים כי הם מוכנים לשלם כנגד קבלות שעד היום לא נמסרו להם. הנתבעים אף מכחישים כל יצירת מטרד.

**ד. דיון והכרעה:**

32. בטרם אכנס לעובי הקורה אבקש לציין, כי התנהלותם של שני הצדדים הקשתה עד מאוד על קבלת הכרעה במחלוקת. התובעים בחרו לייצג את עצמם, ואף הנתבעים בחרו שלא להמשיך את ייצוגם באמצעות עורך הדין ששכרו בתחילת ההליך. מצב זה הביא לידי כך, שלמרות ניסיונותיי להבהיר לצדדים את הקשיים הניצבים בפניהם ואת החוסר הראייתי שבהצגת דבריהם, הם התעקשו לילך בדרך בה הם הלכו, וכתוצאה מכך לא השכילו להציג בפניי את התמונה במלואה.

42. היעדר ליווי כדבעי, אף גרם להתבצרות שני הצדדים בעמדותיהם, ולא ניתן היה להביאם לעמק השווה.

52. בנסיבות אלו, לא נותר לי אלא לפסוק על סמך המונח בפניי, ואולם מוצא אני לנכון לציין, כי פסק הדין עלול להביא לקיפאון בשטח, מצב ממנו שני הצדדים יצאו בהפסד. יש לקוות, אפוא, כי על אף פסק הדין, ישבו הצדדים יחד בניסיון לסיים את המחלוקת בדרכי שלום, ובכך יצאו שניהם וידם על העליונה.

62. עתה אפנה לדיון בסוגיות שבמחלוקת, אחת לאחת.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

**ה. דרישת התובעים לסילוק יד הנתבעים מהרכוש המשותף – כללי:**

72. סעיף 62 לחוק המקרקעין קובע: "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (ההדגשה לא במקור). בנוסף, סעיף 12 לתקנון המצוי קובע כי: "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

82. מסעיף 62 לחוק המקרקעין ומסעיף 12 לתקנון המצוי עולה, כי לא ניתן לה צמיד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת מבלי שהסכימו לכך כל הדיירים (זולת החרג המפורט בסעיף 71 לחוק המקרקעין).

92. גם תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, אף ללא שבוצעה הצמדה במרשם, טעונה הסכמת כל בעלי הדירות. במהותה, דומה פעולת תפיסת החזקה הייחודית להצמדה, שכן בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לדיירים האחרים ברכוש המשותף. עמד על כך בית המשפט העליון בע"א 2525/92 גבי וקרני ואוכברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד, מז(5), 850(850): "...משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו וצירופו לאחת הדירות". תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה ב'רכוש המשותף', המיועד לשמש את כל 'בעלי הדירות', שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מ'הרכוש המשותף' משאר 'בעלי הדירות', ו'ברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם'..." (ר' עוד רע"א 698/85 בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח', תק-על 87(2), 732; י. ויסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997) עמ' 455-454).

03. שימוש ייחודי של בעל דירה ברכוש המשותף, דורש, על כן, הסכמה של כל יתר בעלי הדירות.

13. בעניין אופיה של ההסכמה הנדרשת, נקבע לא אחת כי הסכמת בעלי הדירות אינה חייבת להינתן במסגרת הסכם בכתב, ואף הסכמה בעל-פה, הסכמה היא. (ר' ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3), 78). יתרה מכך, הסכמה זו עשויה לחייב בעלי דירות אחרים, ובלבד שידעו על קיומה. כך נאמר בעניין זה בע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף (פורסם באתר נבו 25.2.04):

**"...לעמדתני רישומו של הסכם הורתו ותכליתו ראייתית הן כלפי הבעלים הן כלפי צדדים שלישיים. המשמעות שלכך היא שבמקרה בו גלוי וידוע היה כל העת לצדדים דבר קיום ההסכם, ורישומיו נכרו היטב עקב הבינוי והנוהג בשטח מזה עשרות**



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

**בשנים, לא קם צורך ראייתי נוסף ובפרט שהצדדים שניהם אינם מכחישים עצם קיום ההסכם וכל מחלוקתם מיוחסת לנפקותה המשפטית של מציאות נהגת מוסכמת מקום בו לא נתבצע רישום בלשכת רישום המקרקעין... (ויסמן יהושע, "דיני קניין", המכון למחקרי חקיקה ומשפט, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. תשנ"ז-1997. עמ' 445)..."**

23. זאת ועוד: בכל הנוגע להסכמה שעניינה רשות לשימוש במקרקעין (בשונה מהקניית זכות קניינית), ניתן ללמוד עליה אף מכללא, וכן מהתנהלות הצדדים במשך השנים. כך למשל נקבע בע"א 32/77 טובוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא (3) 210, כי "...לשם יצירת רשיון של שימוש במקרקעין אין צורך בהסכם מפורש ומספיקה התנהגותם של בעלי מקרקעין שממנה ניתן להסיק שהסכימו בדיעבד והשלימו עם שימושו של אדם אחר ברכושם. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו וליצור רשיון מכללא".<sup>1</sup> (ר' גם: ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06 רונית לומברוזו נ' קובנר מיכאל ואח' (פורסם באתר נבו 7.8.07).

33. ומה תוקפו של רישיון זה? הכלל הוא, שמדובר ברישיון בר חזרה, וככלל, נותן הרשות רשאי **בכל עת** לחזור בו מההסכמה שהוענקה. נקבע, כי רק במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מההסכמה, ושהם, בהסתמך על מתן הרישיון השקיעו בעלי הרישיון כספים רבים במקרקעין, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על הציפייה הלגיטימית שלהם. (ר': ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד ואח', פ"ד נח (4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט (2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח', פ"ד מו (5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ ואח', פ"ד מ (1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן ואח', פ"ד לא (2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית [פורסם באתר נבו]). עוד הובהר, כי רישיון זה, וודאי במקרה בו הוא נלמד מכללא, מהווה זכות אישית, הניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון: **"רשות שנלמדת מכללא אינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד להמשיכה. זו היא רשות חנינם המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני"**. (פרופ' נ. זלצמן, רשיון במקרקעין, הפרקליט מב, 24, 57; וראה גם מ. דויטש, קניין כרך ב' (התשנ"ט-1999) 414).

<sup>1</sup> חשוב לציין, למען הסר ספק, כי קיים הבדל בין הסכמה למתן זכות קניינית, לבין מקרה בו מדובר במתן רישיון לשימוש ייחודי. הסכמה קניינית שמהותה הוצאת חלק מהרכוש המשותף והקנייתו לדירה פלונית, הגם שלא מחייבת מסמך בכתב לתקפותה, עדיין צריכה להיות מפורשת ולא ניתן ללמוד עליה במשתמע (ר' ע"א 19/81 ביבי נ' הורברט, פ"ד, לו (2), 497; ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי, פ"ד, נד (3), 393). לעומת זאת, ענייננו, כאמור, במתן רישיון במקרקעין, ורישיון כזה יכול להילמד גם "מכללא" כמוסבר. (ר' גם האבחנה במסגרת פסק הדין ב ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06 רונית לומברוזו נ' קובנר מיכאל ואח', וכן ר' א. אייזנשטיין, יסודות והלכות דיני מקרקעין, חלק שלישי, 113).



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

43. הלכה זו תקפה, ואף ביתר שאת, ביחס למתן רישיון לשימוש ייחודי ברכוש המשותף של הבית המשותף. בהקשר לכך, ובהתחשב בטיב היחסים שבין בעלי הזכויות בבית משותף, יש להקפיד הקפדה יתרה לשמירת זכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות, ויש להישמר ביותר לבל תתפרש שתיקתו של בעל דירה כהסכמה ממנה לא ניתן יהיה לחזור. יפים לעניין זה דברי בית המשפט המחוזי בע"א (מחוזי ת"א) 271/85 הילמן צבי נ' בנימין רוזן (פורסם באתר נבו), אשר אושר במסגרת ר"ע 107/86 עזבון המנוח רימר נ' צביה הילמן (פורסם באתר נבו), שקבע כי: "מקובל שדיירי הקומות העליונות בבתיים משותפים נמנעים מלאכוף בפועל את זכותם הקניינית בחצר הבית ומתירים לדיירי קומת הקרקע להשתמש בשטח הצמוד לדירתם בין בדרך של הקמת גינה או לצרכי ישיבה ושהייה וכיוצא בזה, אולם לדעתי אין להסיק מהתנהגות כזו מסקנות של הבטחה או ויתור על זכויותיהם. אם ננהג בדרך זו נאלץ את בעלי הדירות הגבוהות להפגין התנגדות ואי שביעות רצון, כדי למנוע בעתיד טענות של מניעות ע"י התנהגות או הבטחה". [ר' גם: ח. דגן, קניין על פרשת דרכים, 395].

53. באופן דומה נפסק גם בת"א (מחוזי-ת"א) 2816/03 צפורה קונצ'צקי נ' דליה שפלן (פורסם באתר נבו 3.4.06) כי:

"בהסקת מסקנות בדיעבד בדבר אי שור השימוש הייחודי בגג הבית המשותף יש משום הגמשה של כללי ניהול הבית המשותף, שלילת הוודאות ומתן אפשרות ליצירת זכויות על ידי קביעת עובדות בשטח. אישור שכזה מנוגד לתכלית הראויה... ואולם, גם בהנחה המיטיבה עם המשיבים ששתיקת המערערים במשך השנים מהווה מתן הרשאה לשימוש הייחודי שאותו עשו בגג הבית, הרי לכל היותר אפשר לראות את השימוש כנעשה בגדר הדוקטרינה של "רישיון במקרקעין" ללא תמורה. כפי שנפסק לא אחת, הרשאת חינם שכזו ניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה ש אין ברצונו להמשיך בהענקת הרשיון... לא שוכנענו כי במקרה דנן מתקיימו ת נסיבות שניתן ללמוד מהן על רשות בלתי הדירה. על פי ההלכה הפסוקה, רק במקרים נדירים שבהם הוענקה לבעלי הרשיון גם הרשות לבנות ובהסתמך על מתן רישיון לצמיתות השקיעו בעלי הרשיון במקרקעין, הכירו בתי המשפט בטענה בדבר אי הדירותה של הרשות...".

63. כן נפסק, כי אין לראות בהפסקת הרישיון לשימוש ייחודי חוסר תום לב או שימוש לרעה בזכות הקניינית. הסביר זאת בית משפט השלום בירושלים בת "א (י-ם) 7724/03 ערן אליצור נ' יעקב עובדיה (פורסם באתר נבו) כך: "אינני סבור שהגשת התביעה נגועה בחוסר תום לב. אכן רשאי אדם לוותר על זכות שניתנה לו, וזאת במסגרת הסדר שהוא עושה עם חברו, אך במידה ואינו מגיע להסדר הוא רשאי לעמוד על זכויותיו, ואין בכך משום פעולה חסרת תום לב". [ר' עוד: עש"א 2189/08 (מחוזי ת"א) מזל בדי נ' אברהם שחובר ואח' (פורסם באתר נבו)].



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

73. נמצאנו למדים, כי ניתן אמנם ללמוד על הרשאה<sup>2</sup> לשימוש ייחודי בחלק מהרכוש המשותף בבית המשותף גם מכללא, ובכלל זה מהמצב ששרר בבית המשותף משך שנים. עם זאת, גם אם המסקנה היא כי רשות כזו הוענקה, אין לפרשה כהסכמה בלתי הדירה, ורשאים בעלי הדירות לחזור בהם מהרשאתם, למעט במקרים מיוחדים בהם לא השתנו הנסיבות, מקבל הרשות הסתמך על ההרשאה שנתנה לו, וייגרם לו נזק רב בביטול הרישיון.

83. נקודה נוספת עליה יש ליתן הדעת בעניין זה, נוגעת לנטל ההוכחה. כאמור, יש משקל לנוהג הקיים והמקובל בבית המשותף, גם אם נוהג זה לא מצא ביטוי רישומי מתאים בתקנון. אולם, במקרה כגון זה, כאשר הנוהג הנטען שונה מהמצב הרישומי, ומאחר ומדובר לכאורה בפגיעה בזכותם הקניינית של יתר בעלי הדירות כבעלי זכויות ברכוש המשותף, נטל ההוכחה הוא על הטוענים למצב השונה מהמצב הרישומי.

93. על רקע ההלכות המובאות נבחן את המקרה דנן.

### **1. הטענה בדבר השתלטות הנתבעים על שטח החצר שאינו מבונה:**

04. כפי שהובהר לעיל, אין חולק כי החצר רשומה כרכוש משותף. כאמור לעיל, על חלקה האחד של החצר הרחיבו הנתבעים דירתם, וחלק נוסף ממנה גדרו ורצפו. פרק זה יעסוק בשטח שאינו מבונה, קרי אותו שטח חצר המצוי בסמיכות לדירת הנתבעים, הכולל גם שביל גישה ומדרגות, ואשר הנתבעים גדרו אותו מכל צדדיו. לטענת הנתבעים יש להתיר להם לעשות שימוש ייחודי אף בשטח חצר זה, ולהותיר את הגדרות, לאור העובדה כי יתר בעלי הדירות, ובכלל זה התובעת מס' 2 עצמה, העניקו הסכמתם, חלקם במפורש וחלקם בכך ששתקו משך שנים, לתפיסת חזקה זו.<sup>3</sup>

14. מחומר הראיות המונח בפניי עולה, כי לא ניתנה הסכמה **מפורשת** לשימושים השונים שמבצעים הנתבעים או קודמיהם. גב' דינה כהן, שהעידה דווקא מטעם הנתבעים הסבירה כי: **"לא היו שום הסכמות בינינו, איש היה בעניינינו ובביתו. אני לא הסכמתי ולא התנגדתי, לא באו לשאול אותי בכלל. לא היה אכפת..."** [עמוד 6 שורות 26-27 לפרוטוקול]. הנתבעים הודו אף הם, כי אין באמתחתם מסמך המעיד על הסכמה כאמור [ר' עמוד 5 שורות 22-23 לפרוטוקול].

<sup>2</sup> בניגוד לויתור על זכות קניינית.

<sup>3</sup> יוער, כי בשלב מסוים הנתבעים אף טענו, כי התובעת מנועה מלדרוש סילוק ידם מהחצר מאחר שהיא עצמה החזיקה שטח בקדמת הבית המשותף, דא עקא, שטענה זו נטענה בעלמא, נסתרה על ידי התובעים, ובפועל נכון להיום אין שום ספק שאין שטח בצדו הקדמי של הבית המשותף המוחזק על ידי התובעת. בנסיבות אלו הרי שאין כל ממש בטענה והדיון בה מתייתר.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

24. יחד עם זאת, הוכח למעלה מכל ספק, כי כבר בשנות החמישים של המאה הקודמת גידרו המנוחים יעקב ושרה כלב ז"ל את שטח החצר. כך למשל העידה הגב' דינה כהן [שורה 29 עמוד 6 לפרוטוקול]: **"נכון שכבר בהתחלה כלב גידרו את השטח והפכו את זה לשטח שלהם ואף אחד לא התנגד"**... [ר' גם סעיף 6 לתצהירה של גב' דינה כהן, שהעידה כי בעת שהגיעה משפחת שם טוב לבית המשותף, בשנות השישים, החצר כבר היתה מגודרת]. גם מר אייל כלב העיד בתצהירו, כי עוד מימי ילדותו הוא זוכר כי היתה במקום גדר [ר' סעיף 5 לתצהירו וכן עמוד 5 לפרוטוקול, שורות 19, 27-28]. התובעת, גב' שם טוב, העידה גם היא כי מדובר בשימוש רב שנים והבהירה [עמוד 4 שורה 20], כי "כשהם (כלב – ש.ה.) באו לגור, לאחר כמה שנים הם השתלטו על השטח". נציג התובעת, מר מאיר שם טוב, העיד כי "בדרך לפני 37 שנה, הם גדרו את השטח..." [עמוד 2 שורה 11 לפרוטוקול].

34. מחומר הראיות עלה גם, כי משך שנים רבות ביותר לא הועלתה דרישה מצד התובעים או מי מטעמם לסילוק ידם של המנוחים כלב ז"ל מהחצר, או של הבאים בנעל ידם [ר' עדות מר שם טוב בעמוד 2 שורה 42 לפרוטוקול, עדות גב' שם טוב בעמוד 4 שורה 44 לפרוטוקול, עדות גב' דינה כהן בעמוד 6 שורה 29 לפרוטוקול, תצהירו של מר אייל כלב סעיפים 6-9].

44. ניתן אפוא לקבוע כי הוכח ברמה הנדרשת בהליך אזרחי, כי לפני שנים רבות מאוד, וככל הנראה בתחילת שנות החמישים של המאה הקודמת, השתלטו משפחת כלב על החצר, ובמהלך תקופה ארוכה מאוד זו, לא נטען כלפיהם דבר, לא מצד התובעים ולא מצד בעלי דירות אחרים בבית המשותף.

54. בהינתן זאת, ולאור ההלכות המובאות לעיל, אין אלא לקבוע כי ניתנה למנוחים כלב ז"ל, ולאחר מכן לנתבעים הבאים בנעליהם, הרשאה לשימוש ייחודי בחצר.

64. ואולם, כפי שהובא לעיל, בהיעדר טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, רשאי נותן הרישיון לחזור בו מהסכמתו בכל עת. כמפורט לעיל רק במקרים מיוחדים, בהם יש להגן על אינטרס ההסתמכות, ניתן יהיה לקבוע כי הרישיון שניתן לבעל דירה לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, הינו בלתי הדיר.

74. במקרה דנן, בכל הנוגע לשטח החצר שאינו מבונה, לא הוכח כי הנתבעים הוציאו סכומים מהותיים בשטח זה, ולא הוכח כי קיים אינטרס לגיטימי של הנתבעים, עליו יש להגן. בנסיבות אלו, בהן אין כל הסתמכות מצדם של הנתבעים על הרישיון שהוענק להם בעבר, אין כל מניעה כי התובעים יחזרו בהם מהסכמתם, אף אם נתנה בעבר. בהיעדר הסכמת התובעים לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, ולאור ההלכה הקובעת כי שימוש ייחודי ברכוש המשותף דורש את הסכמת כל בעלי הדירות, אין אלא לקבוע כי הנתבעים מנועים מלעשות שימוש ייחודי בשטח זה.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

84. אשר על כן, על הנתבעים לסלק ידם משטח החצר (שאינו מבונה), ולהסיר את הגדרות והשערים שבנו. בכלל זה על הנתבעים להרוס את הגדר המצויה בצידה של החצר, באופן שייוותר פתח פתוח לחלוטין של לפחות ש' לוושה מטרים, אשר יאפשר מעבר לבלוני הגז של התובעת מס' 2. בנוסף, נאסר על הנתבעים להציב במקום פרגולה או כל מבנה דומה אחר, ולבצע שימוש ייחודי בשטח.

94. מאחר שבמשך שנים לא טען מאן דהוא כנגד הריצוף החלקי שבוצע בשטח וכנגד המדרגות המובילות לחצר, ומאחר שאין בכך כדי לפגוע בתובעים, אינני רואה לנכון ליתן צו להשבת המצב לקדמותו. עם זאת, למותר לציין, כי מאחר שמדובר ברכוש משותף, רשאית האסיפה הכללית לקבל החלטות לעניין שטח זה, וזאת בהתאם לרוב הדרוש בחוק, ועל הנציגות לדאוג לתחזוקתו של שטח זה.

**1. ההרחבה שבוצעה על שטח החצר:**

05. כדי להבין בדיוק מה טוענים התובעים בעניין זה, ומאחר שטענות התובעים בהקשר לכך היו עמומות, נדרשתי כאמור ברישא למספר ביקורים במקום. מהמצב העובדתי בשטח עולה, כי הנתבעים הרחיבו את דירתם לחצר הבית המשותף, והתובעת מס' 2, ביצעה אף היא הרחבה בדירתה, על גבי ההרחבה אותה ביצעו הנתבעים. מתברר, כי ההרחבה של הנתבעים חורגת במספר סנטימטרים קטן מההרחבה שבוצעה על ידי התובעת עצמה.

15. לא ברור, האם התובעים או מי מהם טוענים כנגד ההרחבה כולה או רק כנגד ההרחבה ה"עודפת" במספר סנטימטרים כאמור. כך או כך, דינה של הטענה להידחות כפי שיוסבר להלן.

25. כפי שעולה מעדויות הצדדים, הרחבות אלו בוצעו על ידי המנוחים כלב וכן על ידי משפחת שם טוב בשנות השבעים והשמונים של המאה הקודמת. (ר' תצהירו של אייל כלב - סעיף 11 לתצהיר, ממנו עולה כי ההרחבה בדירת הנתבעים בוצעה בשנות ה-70. כן ר' סעיף 4 לתצהיר הגב' שם טוב, וכן היתר הבניה, נספח ו' לתצהיר התובעת, מהם עולה, כי משפחת שם טוב הרחיבו דירתם בשנות השמונים).

35. ביחס להרחבות אלו, לא הוכחה אמנם הסכמה פוזיטיבית כלשהי (ר' לעיל), אך אין חולק כי במשך שנים ארוכות לא נטענה טענה כלשהי בנוגע לתוספת בניה זו (ר': הראיות המובאות בפרק הקודם. כן ר' עדותה של הגב' שם טוב בעמוד 4 שורות 35-36 לפרוטוקול). כמו כן, אין חולק כי המדובר בתוספת בניה שהושקעו בה כספים מרובים, והצדדים הסתמכו על שתירת בעלי הדירות עת ביצעו את הבניה. זאת ועוד, נסיבות העניין, אינן שונות מהנסיבות ששררו עד



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

היום, ומעל לכל, כאמור, משפחת שם טוב עצמה, בנתה אף היא תוספת בניה על גבי ה תוספת שנבנתה בדירת הנתבעים, ובכך הסכימו הלכה למעשה להרחבה שבוצעה.

45. בנסיבות אלו, במישור היחסים שבין שם טוב לבין הנתבעים, מקרה זה אכן נמנה על אותם מקרים חריגים בהם לא יינתן צו לסילוק יד. לפיכך, לעת הזו, וכל עוד לא ישתנו הנסיבות באופן משמעותי, נדחית דרישת התובעים למתן צו לסילוק יד הנתבעים משטח ההרחבה.

55. לא למותר להוסיף כי מסקנה זו אף עולה בקנה אחד עם ההוראה הקבועה ב סעיף 71ב(ג) לחוק, שלפיה: **"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין"**. לא פעם נקבע כי לא בכדי נקט המחוקק בסעיף 71ב(ג) לחוק במונח "הרחבה דומה" ולא במונח "הרחבה זהה", ו"רואים את מי שדירתו הורחבה בגודל מסוים כמי שהסכים להרחבה של כל דירה אחרת שתהיה בגודל דומה להרחבה שאושרה לו..." (ר': א. אייזנשטיין, שם, 234; כן ר' עש"א (מחוזי חי) 22123-10-10, **חדד נ' זינגר**, (פורסם באתר נבו); ע"א (מחוזי י"ם) 3235/02, **אביב נ' גדולטר** [פורסם באתר נבו]). כפי שתואר לעיל, ההרחבה שבוצעה בדירות משפחת שם טוב ובדירת הנתבעים כמעט זהה, וממילא מנועה משפחת שם טוב מלהתנגד לכך.

65. חשוב לציין, כי אין באמור משום קביעה כי מדובר בהרחבה שחל עליה סעיף 71ב, ראשית, מאחר שלא הוברר מה עמדת יתר בעלי הדירות, ושנית, שכן כלל לא ברור האם ניתן לראות בתוספת זו הרחבה לדירת הנתבעים (ר' והשווה רע"א 1462/10 **דוד עטיה נ' ליאור שגי** [פורסם באתר נבו 2.8.12]). עם זאת, בנסיבות בהן משפחת שם טוב עצמה ביצעה הרחבה דומה, ולאור כל המפורט לעיל ושתיקת התובעים משך שנים, חלים במקרה זה דיני המניעות כמוסבר לעיל, ועל כן בעניין זה אינני מקבל תביעתם.

### **1. ההרחבה שבוצעה בקומת המסד:**

75. המדובר בתוספת בניה שבוצעה תחת ההרחבה של דירת הנתבעים. על פי הסבריו של מר אייל כלב בתצהירו, המדובר במערה שהתגלתה בעת חפירת היסודות להרחבה מתוארת בפרק הקודם, ולתוך מערה זו הורחבה דירת הנתבעים.

85. אין חולק כי מדובר בבניה שבוצעה במסד הבית המשותף, שהינו, כך על פי סעיף 52 לחוק, חלק מהרכוש משותף. לית מאן דפליג גם, כי אין מדובר בשטח שהוצמד לדירה כלשהי.

95. למרות זאת, גם ביחס לשטח זה טוענים הנתבעים, כי לא ניתן להורות על סילוקם, לאור ההסכמות שהוענקו להם מצד יתר בעלי הדירות. לדבריהם, מאחר ששטח זה היה סמוך לדירתם, ומאחר שאיש לא חפץ בשטח זה, הסכימו יתר בעלי הדירות לשימושם של הנתבעים בשטח זה.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

06. מחומר הראיות עולה, כי גם ביחס לשטח זה לא הוענקה הסכמה מפורשת, אך יחד עם זאת במשך שנים רבות לא נשמעה טענה כלשהי מצידו של איש ביחס לשימוש שמבוצע על ידי הנתבעים [ר' הראיות המובאות לעיל]. מהעדויות שנשמעו בפניי ומחומר הראיות עלה גם, כי הנתבעים ומי שקדמו להם, הסתמכו על הסכמה משתמעת זו, ועל כך שלאורך כל אותן שנים לא נטען מאומה ביחס לשימושם בשטח זה, ולאור שתיקת יתר בעלי הדירות, ובכללם משפחת שם טוב, הוציאו הנתבעים כספים מרובים מאוד לבניית התוספת שבקומת המסד. יתרה מכך, לטענת הנתבעים, שלא נסתרה, בניה זו בוצעה בהיתר. [ר' עמוד 5 שורה 22-21 לפרוטוקול. כמו כן, מהחומר שהוצג בפניי עלה כי הוויכוח בין הצדדים בוועדות התכנון נגע לפרגולה, ולא הועלתה טענה בעניין שטח המסד או תוספות הבניה – ר' נספח ד' לתצהיר התובעת]<sup>4</sup>.

16. לאור כל האמור, לאור מהותה של התוספת ומיקומה, נוכח פרק הזמן הארוך שעבר מבלי שנשמעה טענה מצד התובעים בדבר השימוש שמבצעים הנתבעים בתוספת זו, נראה כי אף מקרה זה נמנה על אותם מקרים מיוחדים בהם קיימת לנתבעים הגנה מפני סילוק יד. לעת הזו, מנועים אפוא התובעים מלדרוש מהנתבעים לסלק ידם מהשטח המתואר המצוי במסד. עם זאת, בין השורות ניתן היה להבין כי הנתבעים מבקשים לפצל את התוספת מדירתם, באופן שתיווצר דירה חדשה בקומת המסד. עוד עלה כי בכוונתם, ככל הנראה, למכור את הדירה כדירה נפרדת. אם אכן זו כוונת הנתבעים, הרי שמדובר בשינוי נסיבות מהותי ביותר, ובמקרה כזה, לאור ההלכות המובאות, רשאים יתר בעלי הדירות ובכלל זה התובעת, לבטל את הרישיון שניתן, חרף ההשקעות המרובות שביצעו הנתבעים במקום.

26. אשר על כן, בשלב זה אני דוחה את התביעה לסילוק יד הנתבעים מהשטח המצוי בקומת המסד, ועם זאת מוצא לנכון להדגיש, כי האמור הינו בכפוף לכך שאין מדובר ביצירת יחידת דיור ומכירתה.

### **ו. הארובה, צלחת הלוויין, והדרישה לתשלומים בגין אחזקת הרכוש המשותף:**

36. המדובר בארובה שהותקנה על קיר חיצוני של הבית המשותף, שהינו, כך על פי סעיף 52 לחוק "רכוש משותף". סעיף 2א לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין קובע: "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף... אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזונו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בגמר הבניה". נפסק גם, כי כל פגיעה בחזונו החיצונית של הבית המשותף אינה בגדר "שימוש סביר", והיא דורשת את הסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית [ר': 136/63 לוינהיים ואח' נ' שורצמן ואח', פ"ד

<sup>4</sup> אין באמור כדי לקבוע כי קיים היתר, והדבר הינו רק במסגרת ההליך האזרחי דנן ונטלי הראיה הנדרשים בהקשר לכך.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

י"ז (3) 1722, **רבובסקי נ' גלסברג**, פד"י כ(2), 290, ע"א 93/84 **שלמה קדמי נ' יערי קווין**, פ"ד, מ(1), 724.

46. במקרה דנן, כפי שעולה מעדות מר כלב, אשר לא נסתרה בעניין זה, מר מאיר שם טוב, מי שמכהן כיום כנציג התובעת והינו "הרוח החי ה" בנציגות, הוא שקבע את תוואי הארובה, ובעקבות דרישתו אף הוסטה הארובה על ידי הנתבעים בעלות של 15,000 ₪ [ר' עדות מר כלב בעמוד 7 שורות 11-3 לפרוטוקול, וכן סעיף 19 לתצהירו]. מר שם טוב לא סתר טענות אלו של הנתבע, אך הסביר כי במועד בו נתן הסכמתו, לא כיהן בנציגות, וכי בכל מקרה ההסכמה ניתנה בתמורה לכך שהנתבעים יבצעו "פעולה מסויימת" [ר' עמוד 4 שורה 3 לפרוטוקול].

56. לאחר ששקלתי את הדברים, את הסכמתו של מי שמכהן כיום בנציגות, את העובדה שהושקעו כספים מרובים כדי להסיט את הארובה בהתאם לדרישת מר מאיר שם טוב; וכן לאחר שבקרתי בשטח, ונוכחתי כי הארובה מצויה בצדו של הבית המשותף ולא בחזיתו, כמו גם לאור המראה הכללי השורר באזור, הגעתי לכלל מסקנה כי במקרה דנן יש לדחוט את דרישת התובעים להסרת הארובה.

66. אשר לאנטנת הלוויין, נטען על ידי הנתבעים כי אין מדובר באנטנה פרטית שלהם, ואין כל אמת בטענה, שלפיה הם משתמשים באופן פרטי בחשמל של הבית המשותף. טענה זו לא נסתרה על ידי מר שם טוב, אשר העיד [עמוד 4 לפרוטוקול שורות 5-7] כי: **"לגבי הצלחת יס שעל הגג, כמה שאני יודע הציבו אותה משפחת כלב, ועד הבית החתימו את כלב. אין לי מושג מי משתמש בצלחת ... (ההדגשות לא במקור)**. לאור עדות זו, הרי שלא הוכח כלל, כי אכן הנתבעים משתמשים בחשמל הבית המשותף ובאנטנה זו באופן פרטי, וממילא דין התביעה כנגד הנתבעים בעניין זה, להידחות.

76. בכל הנוגע לחובם הנטען של הנתבעים, סך של 1025 ₪ בגין התקופה מושא כתב התביעה, הרי שהנתבעים הודו כי הם לא שלמו את חובם, אולם נימקו זאת בכך שלא פנו אליהם מהנציגות ובכך שלא הוענקו קבלות. להווי ידוע, כי לאור סעיף 58 לחוק, החובה לשלם את החלק היחסי בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, מוטלת על בעל הדירה, וחובה זו אינה תלויה בדרישת התשלום. כמו כן, נקבע לא פעם, כי גם אם יש לבעל דירה טענות כאלה ואחרות בגין תפקוד הנציגות, אין הוא רשאי להפסיק לשלם את חובו (ר': רע"א 294/87 **שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף** [פורסם באתר נבו], ע.א. 204/79, **וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף**, [פסקים תשמ"ד א' עמ' 498]). אין אפוא בטענת הנתבעים כדי להצדיק את אי התשלום, ולפיכך דינה של טענת התובעים בעניין זה להתקבל.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

**ז. סיכומו של דבר :**

86. דין התביעה בכל הנוגע להסגת הגבול על-ידי הנתבעים להתקבל בחלקה.
- על הנתבעים לסלק מהחצר ומהמעברים את כל הגדרות והשערים כמפורט בסעיף 48 לעיל, וזאת בתוך 30 ימים. כמו כן, נאסר על הנתבעים להקים פרגולה או כל מבנה דומה, וכן לתפוס חזקה ייחודית כלשהי, בשטח זה. הנתבעים אינם נדרשים לפרק את הריצוף והמדרגות הקיימים בשטח, ומאחר שמדובר ברכוש משותף, האסיפה הכללית תכריע איך לנהוג בשטח זה, ולמותר לציין כי על הנציגות לדאוג לתחזוקתו התקינה.
- מנגד, איני נותן צו לסילוק יד כנגד ההרחבה שבוצעה על ידי הנתבעים, בכפוף לאמור בסעיפים 54,61,62 לעיל.
96. יש להדגיש, כי בכל מקרה, האמור לעיל אינו מקנה זכות קניינית כלשהי, וכל האמור כפוף לכך שמדובר בהרשאה לשימוש, ממנה ניתן יהיה לחזור במקרה של שינוי נסיבות כמפורט בפסק הדין. כן יש להדגיש, **כי אין באמור בפסק הדין משום התרה לביצוע פעולה כלשהי שלא על פי היתר בניה כדין.**
07. לאור ההשלכה שיש לפסק דין זה על דירת הנתבעים, והחשש מפני אי הבנה של רוכשים עתידיים, אני מורה על רישום הערה לפי סעיף 130 לחוק, על דירת הנתבעים בגוש 30024 חלקה 224 תת חלקה 1, בדבר קיומו של פסק הדין. אין בהערה זו כדי למנוע העברת הזכויות בדירה, ואולם ידע כל צד מעוניין מהו מצב הזכויות האמיתיות בנכס.
17. התביעה בעניין הארובה וצלחת הלוויין נדחתה.
27. התביעה בעניין תשלום חלקים היחסי של הנתבעים באחזקת הרכוש המשותף מתקבלת. הנתבעים ישלמו לתובעים בגין התקופה מושא כתב התביעה סך של 1,025 ₪, בתוספת ריבית והצמדה מהמועד בו היו אמורים לשלם ועד לתשלום בפועל.
37. בעקבות התוצאה אליה הגעתי, כמו גם נוכח התנהלות שני הצדדים בפרשה, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים הוצאות משפט בגובה אגרת בית המשפט ששולמה על ידם בלבד.
- ניתן היום, ג' טבת תשע"ג, (16 דצמבר 2012) בהעדר הצדדים, ונשלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

---

**ש. הייזלר**

מפקח בכיר על רישום המקרקעין